

verfahrensmäßig wie eine Broschürenanfrage. Die Bindung aller staatlichen Gewalt an die Grundrechte wirkt bereits an der Eingangsschwelle der Verwaltung.

3. Quantitative Dimension. Bei einem von der Beklagten eingeräumten jährlichen Aufkommen von rund 260.000 Bürgereingaben würde bereits eine Fehlerquote von nur 1 % im automatisierten Filtermechanismus bedeuten, dass jährlich ca. 2.600 potenziell grundrechtlich relevante Eingaben ohne menschliche Kenntnisnahme blockiert werden.

4. Persönliche Anmerkung. Als Enkel eines Überlebenden der Shoah hat die Frage, wie deutsche Behörden institutionell mit Hinweisen auf schwere Menschenrechtsverletzungen umgehen, für mich auch eine persönliche Dimension. Ich trage sie hier ausschließlich als sachliches Anliegen vor.

VI. Bitten an den Ausschuss

1. Vertrauliche Prüfung des geschilderten Einzelfalls einschließlich der Frage, warum die als „privileged“ geführten Anlagen trotz dokumentierter menschlicher Bearbeitung (dirk.hennig@diplo.de, 23.09.2025) zu keiner inhaltlichen Sachentscheidung geführt haben;
2. Aufklärung, nach welchen dokumentierten Kriterien FACIL Eingaben automatisiert schließt bzw. einer inhaltlichen Bearbeitung zuführt;
3. Klärung, weshalb die von der Beklagten selbst zugesagte Weiterleitung an die HRMMU nach meiner Kenntnis bis heute nicht erfolgt ist;
4. Hinwirken auf eine verbindliche Eskalations- und Kenntnisnahmepflicht bei Eingaben mit Hinweisen auf schwere Menschenrechtsverletzungen, vor jeder automatisierten Schließung;
5. Mitteilung des Ergebnisses unter Wahrung der gebotenen Vertraulichkeit; um Eingangsbestätigung und Zuteilung eines Aktenzeichens wird gebeten.

Ort, Datum Berlin, 07.07.2026 Unterschrift Artiom A. Kovnatsky (Dr. Artiom A. Kovnatsky)

Anlagen (vertraulich): Audioaufnahmen und Dokumentenmaterial Fall Krasnikov;
Vorgangsdokumentation FACIL mit Bearbeitervermerk und Status „privileged“; Bescheid vom 12.05.2026; Widerspruchsbescheid vom 02.07.2026; Klageschrift VG Berlin (Az. 2 K 202/26).

III. Strukturelle Bewertung

1. **Petitionsrecht (Art. 17 GG).** Das Petitionsgrundrecht gewährleistet nicht nur die Entgegennahme, sondern auch die inhaltliche Kenntnisnahme und sachliche Bescheidung von Eingaben. Eine algorithmische Schließung ohne inhaltliche Prüfung nimmt den Inhalt gerade nicht zur Kenntnis.
2. **Verhältnismäßigkeit und Art. 1 Abs. 3 GG.** Art und Intensität der behördlichen Befassung müssen zum Gewicht des betroffenen Rechtsguts in einem angemessenen Verhältnis stehen. Die Bindung aller staatlichen Gewalt an die Grundrechte wirkt bereits an der Eingangsschwelle der Verwaltung — auch wenn diese Schwelle algorithmisch ausgestaltet ist.
3. **Parlamentarische Kontrolle.** Eine Praxis, die keine inhaltlichen Bearbeitungsspuren erzeugt, verkürzt die Informationsgrundlage, auf der der Bundestag die Tätigkeit der Bundesregierung kontrollieren kann. Ohne Dokumentationspflicht ist eine nachträgliche parlamentarische oder gerichtliche Prüfung solcher Systeme faktisch ausgeschlossen.
4. **Fehlende Rechenschaftspflicht.** Nach derzeitigem Kenntnisstand existiert für derartige Filteralgorithmen in Bundesbehörden keine einheitliche, öffentlich einsehbare Regeldokumentation und keine verpflichtende Fehlerquotenberichterstattung.

IV. Bitten an den Ausschuss

1. Aufklärung, in welchen Bundesbehörden automatisierte Systeme zur Vorsortierung oder Schließung von Bürgereingaben eingesetzt werden und nach welchen dokumentierten Kriterien dies erfolgt;
2. Prüfung, ob diese Systeme mit Art. 17 GG, Art. 1 Abs. 3 GG und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vereinbar sind;
3. Hinwirken auf eine gesetzliche oder verwaltungsinterne Verpflichtung, wonach Eingaben mit Hinweisen auf Gefahren für Leib und Leben oder schwere Rechtsgutsverletzungen nicht automatisiert geschlossen werden dürfen, bevor ein Mensch ihren Inhalt zur Kenntnis genommen hat;
4. Hinwirken auf verpflichtende, öffentlich zugängliche Dokumentation der Funktionsweise und Fehlerquote solcher Systeme, um parlamentarische und gerichtliche Kontrolle zu ermöglichen;
5. Mitteilung des Ergebnisses; um Eingangsbestätigung und Zuteilung eines Aktenzeichens wird gebeten.

Ort, Datum Berlin, 07.07.2026 Unterschrift Artiom A. Kovnatsky (Dr. Artiom A. Kovnatsky)

Anlage — Kurzfassung für das Online-Portal (epetitionen.bundestag.de)

Ich bitte den Deutschen Bundestag zu prüfen, ob automatisierte Bearbeitungssysteme in Bundesbehörden, die Bürgeranfragen ohne inhaltliche Prüfung durch Menschen algorithmisch

Dritte — erfolgt ist oder nicht (Art. 15 Abs. 1 lit. c, Abs. 2). Nach der Rechtsprechung des EuGH (Rs. C-154/21) habe ich Anspruch auf die konkreten Empfänger, nicht nur auf Kategorien.

3. Bearbeitende Stellen: Die namentlichen bzw. funktionsbezogenen Kennungen der mit dem Vorgang befassten Bearbeiter/Organisationseinheiten (der Beschäftigte dirk.hennig@diplo.de ist bereits aus der übermittelten Dokumentation bekannt).

4. Speicherdauer (Art. 15 Abs. 1 lit. d): Die vorgesehene bzw. tatsächliche Speicherdauer sowie etwaige Löschungen, Umklassifizierungen oder Statusänderungen, jeweils mit Datum und verantwortlicher Stelle.

5. Herkunft der Daten (Art. 15 Abs. 1 lit. g): Soweit einzelne Daten nicht unmittelbar von mir erhoben wurden, die Herkunft dieser Daten.

6. Kopie der Daten (Art. 15 Abs. 3): Eine Kopie sämtlicher zu meiner Person verarbeiteten personenbezogenen Daten in einem gängigen elektronischen Format, einschließlich aller FACIL-Einträge, Vermerke, Protokoll- und Zugriffsdaten sowie Metadaten. Nach der Rechtsprechung des EuGH (Rs. C-487/21) genügt eine bloße Zusammenfassung nicht.

Frist: Ich bitte um vollständige Beantwortung binnen einem Monat nach Zugang dieses Schreibens (Art. 12 Abs. 3 DSGVO). Sollten Sie einzelne Angaben verweigern, bitte ich um eine datensatzbezogene Begründung unter Angabe der konkreten Rechtsgrundlage. Andernfalls behalte ich mir eine Beschwerde beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) nach Art. 77 DSGVO ausdrücklich vor.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Artiom A. Kovnatsky

Deutscher und israelischer Staatsbürger

artiom.kovnatsky@gmail.com | +49 176 30162834

Berlin, 07.07.2026 13:45 CET

Dr. Artiom A. Kovnatsky



einen Inlands- bzw. Schutzpflichtbezug (wie im Fall D.K.) aufweisen? Existiert in FACIL ein funktionsfähiger Priorisierungs- oder Eskalationsmechanismus für historisch und verfassungsrechtlich sensible Kontexte (wie beim Kläger als Enkel eines entschädigten Holocaust-Überlebenden, vgl. Fall Y.C.)? Falls ja: Warum haben die genannten Fälle diese Filter nicht erfolgreich durchlaufen? Verfügt die Beklagte über ein standardisiertes Beschwerdeverfahren, um Fehlfunktionen dieses Sortierungsalgorithmus durch Rückmeldungen Betroffener systematisch zu erfassen und zu korrigieren?

Der Kläger verkennet nicht, dass die Sachaufklärung dem Gericht von Amts wegen obliegt und dass ihre Reichweite durch den Streitgegenstand begrenzt ist. Die vorstehenden Fragen sind indes gerade auf den Streitgegenstand bezogen: Ihre Beantwortung entscheidet, ob die mit Antrag zu 2 d begehrte Regel existiert und dokumentiert ist.

XII. Ergebnis

Die Ablehnung des Zugangs zu den unter Ziffer 2 bezeichneten, vorhandenen Metadaten und zu der dokumentierten Filterungsregel ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinem Anspruch aus § 1 Abs. 1 IFG (§ 113 Abs. 5 VwGO). Die Beklagte ist antragsgemäß zu verpflichten.

C. Verfahrensrechtliche Anregung — Entscheidung im schriftlichen Verfahren (§ 101 Abs. 2 VwGO)

Aus gesundheitlichen Gründen und zum Schutz der Privatsphäre — insbesondere vor dem Hintergrund der dargelegten, belastenden familiären Bedeutung dieser Menschenrechtsthematik — verzichtet der Kläger hiermit ausdrücklich auf eine mündliche Verhandlung. Der Kläger regt an, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden, und steht für sämtliche Rückfragen oder Beweisanforderungen des Gerichts jederzeit vollumfänglich schriftlich zur Verfügung.

Ort, Datum Berlin, 07.07.2026 Unterschrift  (Dr. Artiom A. Kovnatsky)

Anlagen: Bescheid vom 12.05.2026; Widerspruchsbescheid vom 02.07.2026;
Vorgangsdokumentation FACIL (Auszug mit Bearbeitervermerk vom 23.09.2025); Korrespondenz mit Vermerk „ungelesen geschlossen“.

Berlin, 07.07.2026 13:27 CET



Dr. Artiom A. Kovnatsky